

0074309-12.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... nº 0003054-72.2016.8.26.0564 - associação para o tráfico - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo - fato ocorrido em 2015, transitado em julgado para a defesa em 2019; fls. 66 - processos nº 65898/2005 - 10ª Vara Criminal de São Paulo e nº 59573/2008 - roubo qualificado - 20ª Vara Criminal da Capital - extintas as punibilidades pelo cumprimento das penas em 04.12.2013), assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0074309-12.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0074309-12.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5627/2018 -

63º Distrito Policial - Vila Jacuí, 924/2018 - 63º Distrito Policial - Vila Jacuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

RICARDO BENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, e no 309 da Lei Federal 9.503/97 (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012), na forma do art. 69 do Código Penal, porque:

a) no dia 15 de julho de 2018, por volta das 07h30, na Avenida Nordestina, altura do numeral 3800, bairro Vila Curuçá, nesta Capital, conduziu o veículo automotor Fiat/Uno Mille EP, cor vermelha, ano/modelo 1995/1996, placas BWR-3544-Cotia-SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012);

b) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo e dano.

A denúncia foi recebida em 13.09.2018 (fls. 111).

O réu foi devidamente citado (fls. 112) e apresentou resposta à acusação (fls. 118), após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 119).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado, com relação aos dois crimes, por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no artigo 309 do CTB e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

Versa a denúncia que o acusado, a) no dia 15 de julho de 2018, por volta das 07h30, na Avenida Nordestina, altura do numeral 3800, bairro Vila Curuçá, nesta Capital, conduziu o veículo automotor Fiat/Uno Mille EP, cor vermelha, ano/modelo 1995/1996, placas BWR-3544-Cotia-SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012); b) e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo e dano.

Narra a exordial acusatória que o denunciado, após ingerir bebida alcoólica e sem possuir a devida habilitação saiu conduzindo o veículo mencionado pelas ruas da Capital, sendo certo que, com os reflexos diminuídos pelos efeitos do etílico, dirigindo em velocidade incompatível para com o local, foi surpreendido por policiais militares que por ali se patrulhavam, os quais presenciaram manobra brusca feita no veículo que trafegou sobre calçadas até que veio a parar defronte a uma adega, onde foi detido. Submetido à revista, foi observado que ele exalava odores etílicos, além de demonstrar sinais nítidos de embriaguez como fala pastosa, olhos avermelhados, assim como se encontrava bastante agressivo e desorientado, constatando-se ainda, que o denunciado era inabilitado a dirigir veículo automotor, tendo se recusado ao exame do etilômetro. Conduzido ao Distrito Policial, foi autuado em flagrante.

A materialidade dos delitos acha-se devidamente consubstanciada nos auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de verificação de embriaguez (fls. 149/150), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria, porém somente com relação ao crime de embriaguez ao volante.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 08), quanto aos fatos, o acusado permaneceu em silêncio. Disse que convive com a esposa e três filhos: de 15, 13 e 03 anos de idade.

Ouvido em Juízo, RICARDO negou a prática delitiva. Disse que estava na Avenida Nordestina, mas, ao fazer um retorno de maneira normal, a viatura realizou a abordagem. Negou o estado de embriaguez, aduzindo que havia bebido no dia. Não tinha habilitação, concluiu o acusado.

A negativa apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os policiais militares Lourival de Aguiar Neves e Renan Marques Paes Landin, que efetuaram a prisão do acusado, narraram, na Delegacia e em Juízo, de forma uníssona e detalhada, a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 03 e 04), disseram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, com a VTR 39106, quando avistaram o veículo Fiat Uno, de placas BWR 3544/SP, passando pela viatura em alta velocidade; procederam ao acompanhamento desse automóvel, que por diversas vezes efetuou manobras bruscas, bem como trafegou sobre a calçada; no local dos fatos, o condutor do Fiat Uno parou defronte a uma adega, e nesse momento foi abordado; o policial Landim procedeu a revista pessoal no condutor, que soube tratar-se de do indiciado RICARDO BENTO, e nada de interesse policial foi encontrado em seu poder; pesquisada as placas do veículo junto à Prodesp, e não constou como sendo produto ilícito; ao conversar com o denunciado, constataram que ele tinha a capacidade psicomotora alterada, e apresentava sinais notórios de embriaguez, tais como olhos vermelhos, exalava forte odor, tinha a fala pastosa estava bastante agressivo e desorientado, tendo inclusive sido necessário o uso de força física moderada para proceder a revista pessoal, pois o indiciado negou-se a obedecer os comandos, dizendo por diversas vezes que não havia visto a viatura em momento algum e que não seria abordado. Inquirido, o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica; convidado a realizar o teste de etilômetro, o acusado recusou-se; negaram ter agredido fisicamente o acusado, tendo sido necessário apenas o uso de força física moderada, ou seja, segurando-o com força contra a parede para que fosse realizada a revista pessoal, uma vez que não houve cooperação por parte dele, e posteriormente o uso de algemas para sua condução, pois ele se recusava a ingressar na viatura.

Em juízo, o policial Renan adicionou que deram sinal de parada ao réu, mas ele não obedeceu. Iniciaram uma breve fuga até ele parar o veículo. Disse se recordar que o réu não quis fazer o teste do bafômetro e ele não era habilitado.

O policial Lourival, em juízo, acrescentou não se recordar da ocorrência.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Dessa forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de embriaguez ao volante.

Em que pese o acusado não tenha permitido a realização do teste de etilômetro e a coleta de sangue e urina para o exame da dosagem alcoólica, o laudo de verificação

de embriaguez (fls. 148/150) constatou que o acusado apresentava sinais patentes de embriaguez, tais como "facies congesta, hálito acentuadamente etílico, vestes desordenadas, marcha ebriosa, concentração dispersiva e desorientado no espaço".

Além disso, confirmou o policial Renan, em Juízo, que o réu estava na condução do veículo automotor e negou-se a realizar o teste etilômetro, de modo que não restam dúvidas sobre a embriaguez ao volante.

Ademais, com o advento da Lei nº 12.971, de 09 de maio de 2014, passou-se a admitir a possibilidade de constatação da conduta criminosa mediante teste de alcoolemia, ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova (conforme o artigo 306, § 2º, do CTB).

Deste modo, resta incontestado que o acusado estava conduzindo o seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substâncias psicoativas, incorrendo, assim, no delito do art. 306 do CTB.

E por tratar-se de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado, a condução de veículo automotor nesse estado, por ser uma ação perigosa, de risco presumido, já configura o ilícito penal previsto no artigo 306, do CTB.

Outrossim, os policiais, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de tal crime. Afasta-se, portanto, a absolvição pretendida pelo acusado.

Por outro lado, os elementos informativos colhidos na fase preliminar, conquanto suficientes para o recebimento da denúncia pelo crime previsto no artigo 309 do CTB, não foram, à luz do contraditório, confirmados por elementos convincentes de provas.

O policial Renan, único que se recordou da ocorrência, nada mencionou sobre qualquer conduta temerária na condução do veículo automotor, apenas afirmando que o réu teria desobedecido a ordem de parada.

O artigo 309 do CTB, como se sabe, exige o risco de dano para sua configuração, que não pode ser presumido pela simples ausência de permissão para dirigir. Aliás, a simples ausência de CNH conduziria à mera infração administrativa e não a prática do crime previsto no artigo 309, do CTB.

Em conclusão, quanto ao crime do artigo 309 do CTB, os indícios colhidos não se mostram suficientes para servir de base à condenação, razão pela qual se impõe a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de embriaguez ao volante pelo acusado, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima), tem-se que o acusado ostenta maus antecedentes por condenações já transitadas em julgado (fls. 140 e 177 - processo nº 0085305-69.2018.8.26.0050 - roubo qualificado - 21ª Vara Criminal de São Paulo - fato ocorrido em 2012, transitado em julgado para a defesa em 01.08.2018; fls. 140/141 e 178 - processo nº 0003054-72.2016.8.26.0564 - associação para o tráfico - 1ª Vara Criminal de São

Bernardo do Campo - fato ocorrido em 2015, transitado em julgado para a defesa em 2019; fls. 66 -processos nº 65898/2005 - 10ª Vara Criminal de São Paulo e nº 59573/2008 - roubo qualificado - 20ª Vara Criminal da Capital - extintas as punibilidades pelo cumprimento das penas em 04.12.2013), assim, fixo as penas-bases acima dos patamares mínimos, ou seja, em 07 meses de detenção e pagamento de 12 dias-multa, quanto ao crime do art. 306 do CTB.

Em seguida, presente a agravante da reincidência dupla (fls. 66 -processos nº 65898/2005 - 10ª Vara Criminal de São Paulo e nº 59573/2008 - roubo qualificado - 20ª Vara Criminal da Capital - extintas as punibilidades pelo cumprimento das penas em 04.12.2013), aumento as penas em 1/5 (um quinto), ficando a pena provisória em 08 meses e 12 dias de detenção e 14 dias-multa, quanto ao crime do art. 306 do CTB.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, restando as penas do réu em 08 meses e 24 dias de detenção e 14 dias-multa, quanto ao crime do art. 306 do CTB.

No mais, em que pese o acusado ostente maus antecedentes e reincidência, diante das peculiaridades do caso e em razão das condenações pretéritas serem antigas, tratando-se de medida socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, nos moldes a serem fixados em execução, conforme previsto no artigo 44, § 2º, do Código Penal.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado RICARDO BENTO como incurso nos artigos 306, "caput", da Lei Federal 9.503/97, às penas de 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, nos moldes a serem fixados em execução, e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 309, da Lei Federal 9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Imponho ainda a proibição para se obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, com fundamento nos artigos 292 e 293 do CTB, em razão da conduta descrita no artigo 306 da Lei de Trânsito.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA